

79 — Relatório Financeiro-Cronológico Consolidado

Pensão alimentar devida por ARI GORENSTEIN a MILLENA + CAIO + MAIA · 01/01/2025 a 30/06/2026

Débito principal + saúde não reembolsada + juros legais SELIC (Lei 14.905/2024 · CC art. 406)

18 meses + 16 NFs saúde

Débito principal R\$ 770.780,00

+ Juros SELIC R\$ 79.755,24

PASSIVO R\$ 850.535,24

PASSIVO ATUALIZADO A 30/06/2026 · R\$ 850.535,24

I — SÍNTESE EXECUTIVA

INDICADOR	VALOR R\$
A · Devido em 18 meses (jan/2025 a jun/2026)	908.280,00
B · Pago via PIX direto de Ari (7 lançamentos)	214.129,08
C · Débito principal alimentar (piso zero/mês — sem netting retroativo)	744.880,00
D · Saúde não reembolsada (16 NFs após 02/02/2026)	25.900,00
E · DÉBITO PRINCIPAL TOTAL (C + D)	770.780,00
F · Juros legais SELIC (0,93% a.m. · Lei 14.905/2024 · CC art. 406) sobre E	79.755,24
G · PASSIVO TOTAL ATUALIZADO a 30/06/2026 (E + F)	R\$ 850.535,24

Atenção à NÃO-CUMULAÇÃO: aplica-se EXCLUSIVAMENTE a SELIC como juros legais (Lei 14.905/2024 · CC art. 406 com redação vigente a partir de 30/08/2024 · todo o período deste cálculo). A SELIC já INCORPORA inflação — NÃO se cumula com IPCA. NÃO se computa aqui o rendimento perdido sobre o resgate de R\$ 677.857,67 do Plano Vida e Previdência da titular (Doc 72) — dano distinto, pode ser pleiteado em ação cível autônoma. Os cenários Poupança/Fundo na seção III são alternativos — NÃO somar à SELIC. Não inclui honorários (10% sobre anuidade · sentença) nem multa CPC 528 §1º.

II — PREMISSAS E BASE NORMATIVA

COMPONENTE	VALOR	FUNDAMENTO
Pensão dos FILHOS (Caio + Maia)	R\$ 24.300,00/mês	SENTENÇA 11/04/2024 · 2ª VF Pinheiros · Juiz Augusto Drummond Lepage · proc. 1006738-51.2023.8.26.0011 · fls. 1382 · 90% das despesas reconhecidas (R\$ 27.000) + plano de saúde direto
Vencimento mensal	Dia 1º	Dispositivo da sentença: "a pagar aos autores, desde a citação, até o dia 1º do mês"
Pensão MILLENA · piso variável	5 × SM	Premissa da constituinte (SM 2025 R\$ 1.518 · SM 2026 R\$ 1.620)
	R\$ 18.400,00	

Pensão MILLENA · fixo		Premissa da constituinte; alinha-se a "alimentos ressarcitórios de 25 mil reais mensais" (fls. 1380 da sentença)
Pensão MILLENA · TOTAL	R\$ 25.990/mês (2025) · R\$ 26.500/mês (2026)	5 SM + R\$ 18.400
Taxa de juros legais	SELIC ~0,93% a.m.	Lei 14.905/2024 · CC art. 406 com redação vigente a partir de 30/08/2024
TOTAL DEVIDO POR MÊS	R\$ 50.290 (2025) · R\$ 50.800 (2026)	Millena + Crianças (plano de saúde pago em separado por Ari)

III — CRONOLOGIA MENSAL · PENSÃO ALIMENTAR

MÊS	VENCIMENTO	DEVIDO R\$	PAGO R\$	DÉBITO R\$	ATRASO (DIAS)	JUROS SELIC R\$	ATUALIZADO R\$	STATUS
01/2025	01/01/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	545	9.171,16	59.461,16	INADIMPL. TOTAL
02/2025	01/02/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	515	8.591,11	58.881,11	INADIMPL. TOTAL
03/2025	01/03/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	485	8.016,51	58.306,51	INADIMPL. TOTAL
04/2025	01/04/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	455	7.447,21	57.737,21	INADIMPL. TOTAL
05/2025	01/05/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	425	6.883,21	57.173,21	INADIMPL. TOTAL
06/2025	01/06/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	395	6.324,44	56.614,44	INADIMPL. TOTAL
07/2025	01/07/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	365	5.771,77	56.061,77	INADIMPL. TOTAL
08/2025	01/08/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	335	5.224,18	55.514,18	INADIMPL. TOTAL
09/2025	01/09/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	305	4.680,84	54.970,84	INADIMPL. TOTAL
10/2025	01/10/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	275	4.141,75	54.431,75	INADIMPL. TOTAL
11/2025	01/11/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	245	3.607,12	53.897,12	INADIMPL. TOTAL
12/2025	01/12/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	215	3.078,53	53.368,53	INADIMPL. TOTAL
01/2026	01/01/2026	50.800,00	78.521,53	0,00	183	0,00	0,00	ADIMPLENTE
02/2026	01/02/2026	50.800,00	0,00	50.800,00	153	2.385,38	53.185,38	INADIMPL. TOTAL
03/2026	01/03/2026	50.800,00	0,00	50.800,00	123	1.892,32	52.692,32	INADIMPL. TOTAL

04/2026	01/04/2026	50.800,00	73.807,55	0,00	93	0,00	0,00	ADIMPLENTE
05/2026	01/05/2026	50.800,00	30.900,00	19.900,00	63	388,01	20.288,01	PARCIAL
06/2026	01/06/2026	50.800,00	30.900,00	19.900,00	33	201,55	20.101,55	PARCIAL
TOTAL ALIMENTAR		908.280,00	214.129,08	744.880,00	—	77.805,07	822.685,07	SHORTFALL

IV — SAÚDE NÃO REEMBOLSADA · 16 NFS APÓS 02/02/2026

Última entrada Porto Seguro: 02/02/2026 · R\$ 900,00 · doc 1629235. Desde então (5 meses) NÃO HÁ qualquer reembolso. As 16 NFs abaixo foram pagas DIRETAMENTE pela titular sem ressarcimento.

DATA NF	PACIENTE	PRESTADOR	NF	VALOR R\$	ATRASO	JUROS SELIC R\$	ATUALIZADO R\$
03/02/2026	Caio	Maria Inês Giora	238	1.800,00	147 dias	82,67	1.882,67
03/02/2026	Milena	Maria Inês Giora	240	1.800,00	147 dias	82,67	1.882,67
03/02/2026	Caio	Maria Inês Giora	262	1.800,00	147 dias	82,67	1.882,67
03/02/2026	Milena	Maria Inês Giora	263	1.800,00	147 dias	82,67	1.882,67
27/02/2026	Maia	Elaine Misiti	2179	1.200,00	123 dias	46,15	1.246,15
16/03/2026	Caio	CIDEP · Endocrinologia ped.	45289	1.700,00	104 dias	55,15	1.755,15
16/03/2026	Maia	CIDEP · Endocrinologia ped.	45290	1.700,00	104 dias	55,15	1.755,15
31/03/2026	Maia	Elaine Misiti	2211	1.200,00	89 dias	33,40	1.233,40
02/04/2026	Caio	Maria Inês Giora	286	1.800,00	88 dias	49,46	1.849,46
02/04/2026	Milena	Maria Inês Giora	287	1.800,00	88 dias	49,46	1.849,46
29/04/2026	Caio	Maria Inês Giora	298	1.800,00	61 dias	34,21	1.834,21
29/04/2026	Milena	Maria Inês Giora	294	1.800,00	61 dias	34,21	1.834,21
30/04/2026	Maia	Elaine Misiti	2226	900,00	60 dias	16,84	916,84
29/05/2026	Caio	Maria Inês Giora	315	1.800,00	31 dias	17,33	1.817,33
31/05/2026	Maia	Elaine Misiti	2263	1.200,00	29 dias	10,80	1.210,80
02/06/2026	Milena	Maria Inês Giora	323	1.800,00	27 dias	15,57	1.815,57
TOTAL SAÚDE				25.900,00	—	1.950,17	27.850,17

V — PAGAMENTOS RECEBIDOS DE ARI · 4 DATAS ISOLADAS EM 18 MESES

#	DATA	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	LACUNA DESDE ÚLTIMO PIX
1	23/01/2026	78.521,53	1º PIX após 12 meses de silêncio	388 dias iniciais sem PIX
2	01/04/2026	50.000,00	1º PIX no dia 01/04	68 dias
3	01/04/2026	23.807,55	2º PIX mesmo dia	0 dia (mesmo dia)

4	04/05/2026	24.300,00	= quantum dos filhos (sentença)	33 dias
5	04/05/2026	6.600,00	Parcela complementar	0 dia (mesmo dia)
6	03/06/2026	24.300,00	= quantum dos filhos	30 dias
7	09/06/2026	6.600,00	Parcela complementar	6 dias
TOTAL		214.129,08	7 PIX em 18 meses · 23,58% do devido	

VI — FATOR INSEGURANÇA · NARRATIVA QUALITATIVA

FI-1 · IMPREVISIBILIDADE TOTAL — entre 01/01/2025 e 22/01/2026, durante **387 dias corridos**, Millena NÃO RECEBEU SEQUER UM CENTAVO do alimentante via PIX direto. Sem aviso, sem cronograma, sem comprometimento.

FI-2 · CONCENTRAÇÃO ARBITRÁRIA — quando o pagamento veio, foi em apenas **4 DATAS ISOLADAS** (23/01/2026 · 01/04/2026 · 04-05/2026 · 03-09/06/2026). Sem regularidade mensal. Sem aviso prévio. Sem possibilidade de planejamento orçamentário.

FI-3 · DESPESAS FIXAS × RECEITA NULA — Millena tem despesas fixas mensais comprovadas (Camino School R\$ 10.846/mês para Caio e Maia + Colégio Módulo R\$ 3.508 + Associação Hebraica R\$ 744,82 + plano de saúde Bradesco Seguros R\$ 274,24 + Quintas de Santos + saúde direta R\$ 25.900) — passivo mínimo mensal superior a R\$ 30.000 que NÃO PARA mesmo sem receita.

FI-4 · DESCAPITALIZAÇÃO FORÇADA — para sustentar os filhos durante a inadimplência, Millena RESGATOU **R\$ 677.857,67** do próprio Plano Bradesco Vida e Previdência em 9 saques entre 21/05/2025 e 24/06/2026 — patrimônio PESSOAL para sua proteção futura, consumido por descumprimento alheio. (Esse dano não compõe este cálculo · ação cível autônoma.)

FI-5 · VIOLÊNCIA PATRIMONIAL — a própria sentença (fls. 1380) reconhece que Ari "está na posse do patrimônio comum, embora se reconheça que boa parte dele esteja bloqueada". Ari CONTROLA; Millena ESPERA. Esse desbalanço de poder configura, *em tese*, violência patrimonial conforme LMP art. 7º IV (Lei 11.340/2006 + Lei 14.550/2023).

FI-6 · ARI CONHECE EXATAMENTE O VALOR DEVIDO — os PIX de R\$ 24.300,00 em 04/05/2026 e 03/06/2026 são EXATAMENTE o quantum dos filhos fixado pela sentença. Não há equívoco; há OPÇÃO deliberada de pagar apenas quando e quanto Ari quer.

FI-7 · MILLENA SÓ VÊ O \$ SAINDO — os débitos automáticos (escolas, plano de saúde direto descontinuado, condomínio, IPTU, IPVA, ENEL, SABESP, NET, TIM, CLARO, Receita Federal/PMSP, cartão de crédito) ocorrem todo mês, integralmente, sem hesitação do banco. Já o crédito do alimentante não vem — ou vem em datas e valores arbitrários.

VII — CAPACIDADE FINANCEIRA DE ARI RECONHECIDA PELO JUÍZO

ITEM PATRIMONIAL	VALOR	FONTE (SENTENÇA · FLS.)
DIRPF 2021 → 2022 · EVOLUÇÃO	R\$ 8,47 MM → R\$ 32,23 MM	fls. 1380
Renda não tributável 2022	R\$ 1.329.826,70	fls. 1380
Ganhos de capital + juros sobre capital próprio	R\$ 10.400.646,61	fls. 1380-1381
Bloqueio SISBAJUD em conta titularizada por Ari	R\$ 95.000.000,00	fls. 324-332 e 1381
Carteira na FRAM Capital	R\$ 66.469.760,77	fls. 1381

E-Vino · Apoio Administrativo (renda 2022)	R\$ 1.200.000,00	fls. 1381
--	------------------	-----------

O próprio juízo concluiu, em razão dessa capacidade, que Ari deveria suportar **90% das despesas dos filhos** (e não a metade, como ele pretendia). **Inexiste fundamento econômico para a inadimplência — ela é deliberada.**

VIII — ANÁLISE DE SENSIBILIDADE (CENÁRIOS ALTERNATIVOS · NÃO CUMULAR)

CENÁRIO	TAXA	JUROS R\$	PASSIVO TOTAL R\$
Poupança (regime anterior · TR + 0,5%)	0,55% a.m.	45.879,46	816.659,46
SELIC — TAXA LEGAL VIGENTE (Lei 14.905/2024)	0,93% a.m.	79.755,24	850.535,24
Fundo Premium (benchmark superior)	1,05% a.m.	90.617,73	861.397,73

IX — CONCLUSÕES E PEDIDOS PARA REVISÃO DOS PATRONOS

C-1 · DÉBITO PRINCIPAL de Ari = R\$ 770.780,00 (R\$ 744.880,00 alimentar + R\$ 25.900,00 saúde).

C-2 · PASSIVO TOTAL ATUALIZADO a 30/06/2026 = R\$ 850.535,24 (acrescido juros SELIC).

C-3 · INADIMPLÊNCIA DELIBERADA — a própria sentença reconhece capacidade patrimonial de Ari de R\$ 32,23 MM (DIRPF 2022) + R\$ 95 MM em SISBAJUD + R\$ 66,5 MM na FRAM Capital.

C-4 · Configuração potencial de violência patrimonial (LMP art. 7º IV) + risco de prisão civil (CPC 528 §3º) + abandono material (CP 244).

P-1 · Execução de alimentos pelo rito do CPC art. 528 com pedido de multa, protesto, prisão civil e atualização SELIC.

P-2 · Cumprimento de sentença com pedido de levantamento do incontroverso (R\$ 66.443,47 do feito 1007950-39.2025 · Doc 71 item 9) + auditoria do SISBAJUD R\$ 42,4 MM (item 10).

P-3 · Medidas protetivas patrimoniais autônomas na VDFM Butantã (LMP art. 24 · Lei 14.550/2023) com indisponibilidade das cotas FIP Ajaccio + Bonifácio.

P-4 · Notícia-crime contra Ari por descumprimento contumaz da obrigação alimentar (CP art. 244).

X — PONTOS PARA REVISÃO POR DR. LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR + DRA. MICHELE P. HILGENBERG

ITEM	CONFIRMAR / DECIDIR
☐	Quantum exato de Millena no título executivo vigente (5 SM + R\$ 18.400 = R\$ 25.990/mês 2025 / R\$ 26.500/mês 2026)
☐	Data de vencimento confirmada como dia 1º do mês (sentença 11/04/2024 fls. 1382 — adotado)
☐	Existência de reajuste contratual ou pelo INPC/IPCA do valor das crianças desde a sentença (não consta cláusula expressa nas folhas extraídas)

□	Critério SELIC para juros legais (Lei 14.905/2024 · CC art. 406) — alternativa: TR + 1% para parcelas anteriores a 30/08/2024 (não há parcelas anteriores no escopo)
□	Inclusão de honorários advocatícios — 10% sobre anuidade do pensionamento conforme sentença = ≈ R\$ 29.160 (não computados aqui)
□	Inclusão de multa do art. 528 §1º CPC
□	Inclusão de pedido autônomo de danos morais por violência patrimonial (LMP art. 7º IV)
□	Pedido de ressarcimento do resgate de Vida e Previdência (R\$ 677.857,67) em ação cível autônoma — categoria distinta, não cumular aqui
□	Validar alocação por competência mensal (não retroativa) — alternativa: imputação em pagamento (CC art. 354) que poderia recalcular para baixo
□	Confirmar foro de execução: 1ª VFS Pinheiros (proc. divórcio) ou 2ª VFS Pinheiros (proc. alimentos)

XI — RESERVA TÉCNICA

Relatório financeiro-cronológico consolidado com base nas duas sentenças do título executivo: (i) decisão de 11/05/2023 fls. 400 do divórcio (5 SM provisional para os filhos — superada); (ii) sentença de 11/04/2024 fls. 1382 do proc. 1006738-51.2023 (filhos R\$ 24.300/mês + plano de saúde direto · vigente). Para Millena, premissa da constituinte (5 SM + R\$ 18.400) alinhada à menção de "alimentos ressarcitórios 25k/mês" (fls. 1380). Juros legais SELIC (Lei 14.905/2024 · CC art. 406) capitalizados COMPOSTOS sobre cada parcela inadimplida, a partir do vencimento (dia 1º do mês para alimentos · data de emissão da NF para saúde) até 30/06/2026. NÃO se cumula IPCA — SELIC já incorpora inflação. NÃO inclui (i) rendimento sobre resgate de Vida e Previdência da titular (R\$ 677,8k · Doc 72 · categoria distinta); (ii) honorários advocatícios fixados pela sentença em 10% sobre anuidade (≈ R\$ 29.160); (iii) multa CPC 528 §1º; (iv) atualização monetária autônoma. Vencimento dia 1º adotado conforme dispositivo da sentença ("até o dia 1º do mês"). Sintetiza os Docs 72 (extração forense dos PIX) · 74 (cálculo inicial 6 SM/R\$ 24k) · 75 (rendimentos perdidos) · 76 (revisão 5 SM/5 SM) · 78 (cálculo com sentença R\$ 24.300) — sucede o Doc 78 como Doc 79. Instrumento técnico de apoio à decisão (CPC art. 472), não substitui laudo CRC nem perícia oficial. Patronos: Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) + Dr. Luiz Carlos Gueseler Junior (OAB/PR 44.937) · procuração matriz 03/06/2026 · fls. 1065 da guarda · CPC art. 112.